

1500247-48.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ADRIANO ORETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 17 de abril de 2020, por volta das 10h15, na Rua Nelson ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500247-48.2020.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500247-48.2020.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ADRIANO ORETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 17 de abril de 2020, por volta das 10h15, na Rua Nelson Nazário, n. 345, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, DIEGO ADRIANO ORETTI, qualificado a fls. 03, trazia consigo 3 invólucros plásticos contendo aproximadamente 5,7 gramas de "maconha", e guardava 5 invólucros contendo aproximadamente 0,7 grama de cocaína em forma de "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de constatação prévia a fls. 11/13). Segundo se apurou, o denunciado comercializava drogas na Praça Corola, quando guardas municipais que realizavam patrulhamento de rotina chegaram ao local e

passaram a observar sua conduta. Ao notar a aproximação das motocicletas dos guardas, DIEGO dispensou algumas porções de entorpecentes que comercializava, porém foi abordado e submetido a revista pessoal. No bolso de sua bermuda, foram encontrados R\$ 40,00 em notas e moedas. Ao verificarem o que havia sido dispensado pelo denunciado, constataram que se tratavam de três porções de "maconha". Questionado, admitiu que estava comercializando entorpecentes, e que já havia vendido 4 porções de "maconha", recebendo R\$ 40,00 como pagamento. Ao realizarem varredura pelo local, encontraram 5 pedras de "crack". A quantidade e variedades de drogas apreendidas, sua forma de acondicionamento e demais circunstâncias dos fatos não deixam dúvidas de que eram destinadas à prática do tráfico pelo denunciado. Diante do exposto, denuncio DIEGO ADRIANO ORETTI como incurso no art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requeiro que r. e a. esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que a imputação deve ser desclassificada para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa afirma que a busca foi ilegal, pois os agentes públicos não esclareceram qual a atitude suspeita que a justificou. Narra que a guarda civil não tinha poder de revista no caso dos autos. Portanto, trata-se de prova ilícita.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 142/144.

No interrogatório, o réu disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio, afirmando que estava na posse de 3 porções de maconha. O restante do entorpecente não lhe pertencia.

O guarda civil MURILO disse ter visto o acusado dispensar algo ao solo ao avistar a viatura da guarda civil. Em revista pessoal, encontraram em sua posse 3 porções de maconha, além de R\$ 40,00. Nas imediações foi encontrado o restante do entorpecente.

No caso dos autos houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal. De fato, o guarda civil viu o acusado dispensar algo ao solo no momento em que ele avistou a viatura da guarda civil. Além disso, tratando-se de fato ocorrido em via pública municipal, é competente a guarda civil para a revista pessoal do suspeito. Não bastasse isso, a confissão em Juízo afasta eventual ilicitude da prova, na medida em que se trata de fonte independente de prova.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Trata-se de quantidade compatível com o uso próprio.

Quanto ao restante do entorpecente encontrado pelos agentes públicos, estes não viram o acusado manipular o entorpecente ou mesmo se aproximar do local onde ele foi encontrado.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO DIEGO ADRIANO ORETTI como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006. A pena é a advertência sobre os efeitos das drogas, ficando o autor do fato advertido com a intimação da sentença.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP,

expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes, bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 08 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA